

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1770/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุรน เทียนสีม่วง กับพวก

จำเลย

นางชยา วัฒนศัพท์หรือวัฒนศัพท์ จำเลย

ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66,102 การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นภัยต่อประชาชนอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งห้า ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 แต่ให้ขังจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกา ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 125,119 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 146 แผ่นที่ 4 และแผ่นที่ 1)

จำเลยที่ 3 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสามครั้ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสามครั้ง(อันดับ 111 ก.แผ่นที่ 2,142,145 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เหตุที่อ้างว่าจำเลยที่ 3 ป่วยเจ็บนั้น หากป่วยเจ็บร้ายแรงรักษาพยาบาลในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้น จำเป็นต้องไปรักษาตัวในสถานที่อื่น จำเลยที่ 3 ก็อาจดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 30 ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจที่จะพิจารณาดำเนินการได้อยู่แล้ว จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว เหตุที่อ้างว่าจำเลยที่ 3 ป่วยเจ็บนั้น หากป่วยเจ็บร้ายแรงรักษาพยาบาลในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้น จำเป็นต้องไปรักษาตัวในสถานที่อื่น จำเลยที่ 3 ก็อาจดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 30 ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจที่จะพิจารณาดำเนินการได้อยู่แล้ว จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ สอนองชาติ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ